

**Memorando Nro. SERCOP-CGAJ-2023-0489-M**

**Quito, D.M., 10 de noviembre de 2023**

**PARA:** Srta. Mgs. Sheila Vanesa Pozo Pulles  
**Cordinadora Técnica de Catalogación, Encargada**

**ASUNTO:** Absolución de consulta relacionada a la correcta aplicación de multas en las órdenes de compras y/ contratos administrativos, Hospital de Especialidades FF.AA. Nro. 1, Art. 71 LOSNCP. Art. 292 RGLOSNCP.

En atención a su memorando Nro. SERCOP-CTDC-2023-0299-M de 5 de septiembre de 2023, mediante el cual consultó a esta Coordinación General de Asesoría Jurídica: “(...) *análisis y criterio jurídico correspondiente el Oficio Nro. HE-1-DG-2023-0504-OF.(...)*”, manifiesto lo siguiente:

De conformidad con el principio constitucional de juridicidad prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo -COA-, que establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias; los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, **ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución, en instrumentos internacionales, en la Ley, los principios y en la jurisprudencia aplicable**, el Servicio Nacional de Contratación Pública solo podrá actuar de conformidad con las atribuciones legalmente conferidas. (Énfasis añadido)

En este sentido, el Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP-, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP- y artículo 8 de su Reglamento General, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública, tiene entre sus facultades expresamente determinadas la de asesorar a las entidades contratantes y capacitar a los proveedores del Estado sobre la inteligencia y aplicación del Sistema Nacional de Contratación Pública, entendiéndose dentro de éste, las disposiciones y normativa conexa promulgada por la autoridad competente para el efectivo cumplimiento de los objetivos del Sistema, especialmente aquellos destinados a garantizar la calidad del gasto público y su ejecución, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, así como garantizar la participación de proveedores confiables en los procedimientos de contratación pública.

**I. Antecedentes:**

**1.1** Mediante oficio Nro. HE-1-DG-2023-0504-OF de 1 de agosto de 2023, mediante el cual el Director General del HE 1, consulta a este Servicio Nacional lo siguiente:

*“(...)Para la correcta aplicación del art 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que manda que las multas se calcularan sobre el porcentaje (%) de las obligaciones pendientes de ejecutarse conforme el contrato y/u órdenes de compra; si el contrato y/u órdenes de compra establece entrega total, la multa se calcula sobre el monto total del contrato en virtud que no se ha ejecutado porcentaje (%) alguno por la forma de entrega; sin embargo, en contrato y/u órdenes de compra con entregas parciales, especial a la primera entrega recepción es procedente el cálculo de multas por el monto total del contrato, debido que a la fecha de la primera entrega el porcentaje de las obligaciones que se encuentra de ejecutar correspondería al 100 %, que guardaría concordancia con el Pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado en Oficio No. 12208 de 22 de septiembre de 2017, o se calcula por cada entrega sin considera el porcentaje (%) de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, tal cual lo ha manifestado el señor Director de Desarrollo de Compras Corporativas del SERCOP, en reiteradas ocasiones.”.*

**1.2** Con oficio Nro. CCFFAA-HE-1-DASEJ-2023-0321-O de 01 de agosto de 2023, la Jefe de Asesoría Jurídica del HE- 1 emitió el criterio jurídico relacionado a la aplicación del artículo 71 de la LOSNCP en órdenes de compra, en el que concluyó lo siguiente:

*“Los convenios marcos, deben de guardar concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica del sistema (SIC) Nacional de Contratación Pública, es así que el Convenio marco corporativo para la incorporación de medicamentos en el catálogo electrónico del portal de compraspúblicas, (SIC) suscrito entre el Servicio*

**Memorando Nro. SERCOP-CGAJ-2023-0489-M**

**Quito, D.M., 10 de noviembre de 2023**

*Nacional de Contratación Pública - SERCOP – y Oftalvis S.A., de la subasta inversa corporativa de medicamentos SICM-146-2022 y el Convenio marco corporativo para la incorporación de medicamentos en el Catálogo electrónico del portal de compras públicas, (SIC) suscrito entre el Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP – y Seven Pharma del Ecuador Distribuidora & Comercializadora Sevenpharma S.A., Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos SICM-582-2022, cumple lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo tanto la norma previa clara, precisa e inequívoca estipulación la forma de cálculo de multas, que las entidades contratantes deben observar, en este sentido, es CRITERIO de este Departamento Asesor: Que el cálculo de multas acorde a los fundamentos de hecho y de derecho, y a los pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado expuestos en líneas anteriores, se Debe (SIC) realizar sobre el valor total de la orden de compra, y corresponde al 1 x 1000 por cada día de retraso al momento de la recepción de la primera entrega, en virtud que se encontraban pendientes el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones (las entregas parciales), y en caso que los contratistas incurrieran en multas desde la segunda entrega, estas se, calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones derivadas de la orden de compra que se encuentren pendientes de ejecutar, debido a que a partir de la segunda entrega se encuentran extintas algunas obligaciones (suscritas las respectivas actas de entrega de recepción que los bienes han sido entregados y recibidos a entera satisfacción de la entidad contratante), en cumplimiento al principio de proporcionalidad preceptuado en el artículo 16 del Código Orgánico Administrativo”.*

**2. Competencia:**

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226, en concordancia con el artículo 82 del referido texto constitucional y el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, regulan bajo el principio de juridicidad las actuaciones estatales.

En ese sentido, las entidades del sector público deben efectuar sus actuaciones bajo un régimen de competencia, que en el caso que nos ocupa, debe estar otorgada de forma expresa o razonablemente implícita por una norma jurídica para que pueda reputársela legalmente existente.

El SERCOP, al ser una entidad con facultad consultiva, es competente para absolver consultas, siempre que las mismas, en forma y fondo, se adecuen a lo establecido en el ordenamiento jurídico; por lo tanto, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (en adelante, «LOSNC») en su artículo 10, número 17 establece como atribución del Servicio Nacional de Contratación Pública (en adelante, «SERCOP») “asesorar a las entidades contratantes y capacitar a los proveedores del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre la inteligencia o aplicación de las normas que regulan los procedimientos de contratación de tal sistema”.

**3. Base legal:**

**3.1. Constitución de la República del Ecuador**

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

**3.2. Código Orgánico Administrativo**

“Art. 14.- Principio de juridicidad. La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código. La potestad discrecional se utilizará conforme a Derecho”.

“Art. 16.- Principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas se adecúan al fin previsto en el

**Memorando Nro. SERCOP-CGAJ-2023-0489-M**

**Quito, D.M., 10 de noviembre de 2023**

*ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico.”*

*“Art. 22.- Principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Las administraciones públicas actuará (sic) bajo los criterios de certeza y previsibilidad. La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado. La aplicación del principio de confianza legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la política o el criterio que emplearán en el futuro. Los derechos de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada”. “*

*“Art. 65.- Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado”.*

**3.3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (vigente a la fecha de atención de la consulta)**

El artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública- LOSNCP en su segundo inciso señala: “(...)Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.(...)”

**3.4. Codificación del Código Civil**

*“Art. 7.- La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas siguientes: (...)*

*18. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Exceptúanse de esta disposición: 1ro., las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato; y, 2., las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en los contratos; pues ésta será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido; (...)”*

*“Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. (...)”.*

**3.5. Decreto Ejecutivo No. 458 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 87 de 20 de junio del 2022. Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública**

*“Artículo 292.- Multas durante la ejecución contractual.- De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, todo contrato contendrá una cláusula relacionada con las multas que la entidad contratante podrá imponer al contratista por ciertos incumplimientos contractuales. La multa tendrá como finalidad reprimir la conducta del contratista por su negligencia e incumplimientos imputables a sus obligaciones contractuales.*

*En casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual, la entidad contratante deberá establecer en los pliegos un valor directamente proporcional a la gravedad de la falta que ocasione el retraso, en ningún caso será inferior al 1x 1.000 del valor total del contrato incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos, si el objeto fuere indivisible. **Si es que la contratación contempla entregas parciales, la multa se calculará por el valor de la entrega parcialmente incumplida.** En el caso de obras, las multas se calcularán de conformidad con el retraso injustificado imputable a la planilla que corresponda. (Énfasis añadido)*

*Adicionalmente, las entidades contratantes podrán tipificar en el pliego cualquier conducta que amerite ser*

**Memorando Nro. SERCOP-CGAJ-2023-0489-M**

**Quito, D.M., 10 de noviembre de 2023**

*sancionada con multa, la cual podrá ser fijada en un porcentaje del valor total del contrato incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos o un valor específico, que deberá ser debidamente proporcional a la gravedad que ocasione el incumplimiento.*

*En cualquier caso, la entidad contratante deberá justificar razonadamente el valor de las multas que se impondrá al contratista.”*

**3.6. Decreto Ejecutivo No. 550 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 138 de 31 de agosto de 2022. Reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.**

*“Art. 46.- Sustitúyase el artículo 292 por lo siguiente:*

***Artículo 292.- Multas durante la ejecución contractual.-** De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, todo contrato contendrá una cláusula relacionada con las multas que la entidad contratante podrá imponer al contratista por incumplimiento contractual. La multa tendrá como finalidad sancionar la conducta de contratista por su negligencia e incumplimientos imputables a sus obligaciones contractuales.*

*En los casos de retrasos injustificados respecto del incumplimiento del objeto contractual, la entidad contratante establecerá por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, la aplicación de una multa que en ningún caso será inferior al 1x1.000 del valor del contrato, **que se calcularán sobre el valor del porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse**, incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos. En el caso de las obras, las multas se calcularán de conformidad con el retraso injustificado imputable a la planilla que corresponda. (énfasis añadido)*

*Adicionalmente, las entidades contratantes podrán establecer en el pliego del procedimiento, cualquier conducta que amerite ser sancionada con multa, la cual podrá ser fijada en un porcentaje del valor de las obligaciones pendientes del contrato o un valor específico que deberá ser debidamente proporcional a la gravedad que ocasione el incumplimiento y al porcentaje de obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar.*

*En cualquier caso, la entidad contratante deberá justificar razonadamente el valor de las multas que se impondrán al contratista.”*

**3.8. Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0134, 1 de agosto de 2023. Normativa Secundaria emitida por el Sercop**

***Artículo 119.- Naturaleza jurídica de las órdenes de compra.-** La orden de compra es un contrato de adhesión, en tal virtud, para su terminación se observará lo establecido en el Capítulo de la terminación de los contratos, establecidos en la LOSNCP.”*

**4.- Análisis jurídico:**

La orden de compra es un contrato de adhesión tal como se desprende del artículo 119 de la Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0134, es decir, que el proveedor que suscribe la orden de compra acepta las condiciones en las cuales se efectuarán sus obligaciones dentro de un determinado plazo, precio y objeto contractual que debe cumplirse a cabalidad.

El Código Civil señala: “*Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. (...)*”. (Art. 1454 Código Civil). Al ser la orden de compra un contrato, tal como lo mencionado, existe en este contrato el deber de entregar unos bienes en el plazo estipulado en la misma orden suscrita. Cuando estas obligaciones no se han ejecutado conforme lo estipula la orden de compra, existen

**Memorando Nro. SERCOP-CGAJ-2023-0489-M**

**Quito, D.M., 10 de noviembre de 2023**

penalizaciones o multas que deben aplicarse al proveedor con la finalidad de que su conducta sea corregida.

El artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública- LOSNCP en su segundo inciso señala: *"(...)Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.(...)"*.

Ahora bien, es necesario determinar cuándo un proveedor recae en un incumplimiento, el autor Clemente Soto Álvarez, define al incumplimiento como: *"La no satisfacción por parte del deudor de lo debido por él, como consecuencia del vínculo existente entre los sujetos de la relación jurídica en que consiste la obligación"* [1].

Cuando el contratista o proveedor deja de cumplir su obligación, ha recaído en mora, puesto que existe un retraso o tardanza en el cumplimiento de su obligación. Fernando Casadiegos Cáceres señala que se incurre en mora: *"(...)cuando una obligación no se cumple, debido al retraso injusto, sea este imputable al deudor o al acreedor, la mora supone que la obligación no es satisfecha con la oportunidad debida"*[2]; y, al no haberse cumplido inmediatamente produce una insatisfacción por parte del contratante por lo que éste se ve en la necesidad de aplicar una sanción al comportamiento del contratista con la finalidad de que el contratista corrija su incumplimiento.

Dentro de la contratación pública, el legislador ha instaurado la imposición de una multa que no es más que: *"(...) un tipo de sanción administrativa (...) consistente en un pago en dinero, que se aplica cuando una persona o empresa infringe alguna normativa legal. En el ámbito jurídico son denominadas sanciones o penas pecuniarias."*[3].

Ahora bien, cabe preguntarse entonces ¿cuándo es exigible una obligación? La obligación es exigible cuando *"se cumplen las condiciones acordadas entre deudor y acreedor, y una de esas condiciones es el cumplimiento o vencimiento del plazo."* [4].

Luego de todo este análisis, atendiendo a la consulta: *"(...)Para la correcta aplicación del art 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que manda que las multas se calcularan sobre el porcentaje (%) de las obligaciones pendientes de ejecutarse conforme el contrato y/u órdenes de compra; si el contrato y/u órdenes de compra establece entrega total, la multa se calcula sobre el monto total del contrato en virtud que no se ha ejecutado porcentaje (%) alguno por la forma de entrega; sin embargo, en contrato y/u órdenes de compra con entregas parciales, especial a la primera entrega recepción es procedente el cálculo de multas por el monto total del contrato, debido que a la fecha de la primera entrega el porcentaje de las obligaciones que se encuentra de ejecutar correspondería al 100 %, que guardaría concordancia con el Pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado en Oficio No. 12208 de 22 de septiembre de 2017, o se calcula por cada entrega sin considera el porcentaje (%) de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, tal cual lo ha manifestado el señor Director de Desarrollo de Compras Corporativas del SERCOP, en reiteradas ocasiones."*.

Con este respecto, es necesario hacer un análisis sobre la temporalidad de la normativa aplicable al momento de la emisión de las órdenes de compra, de conformidad con lo previsto en el numeral 18 del artículo 7 de la Codificación del Código Civil que expresamente dispone que en todos los contratos se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.

En este sentido, existen casos, en los que el Presidente de la República, en su calidad de colegislador recurre a ciertas normas de carácter transitorio para compaginar las disposiciones de una nueva normativa con las del derecho anteriormente vigente, precisando en lo posible el efecto retroactivo del nuevo reglamento en todos sus aspectos.

Adicionalmente sobre la regla 18 del artículo 7 de la Codificación del Código Civil, antes referida, los



**Memorando Nro. SERCOP-CGAJ-2023-0489-M**

**Quito, D.M., 10 de noviembre de 2023**

tratadistas chilenos Arturo Alessandri, Manuel Somarriva y Antonio Vodanovic, al referirse a idéntica regla, contenida en el artículo 22 del Código Civil chileno, expresan: *“En lo concerniente a las condiciones de fondo requeridas para su validez, los contratos son regidos por la ley existente a la época de su celebración. Un contrato, en efecto crea derechos, adquiridos desde el momento de su perfeccionamiento, puesto que a aptitud que la ley concede para celebrarlo así, ha sido ejercida y estos derechos no deben, por consiguiente, recibir ataque alguno de una ley nueva que cambia las condiciones de validez exigidas por la ley que regía al tiempo de su celebración.”*[5]

Por tal razón, los efectos de las órdenes de compra son regidas por la ley y reglamento que ese encontraba en vigencia a la época de su perfeccionamiento, y están al amparo de un cambio de legislación. Los convenios marco dependen exclusivamente de la voluntad de los contratantes, aunque esta voluntad no se haya manifestado en forma expresa, pues la ley la suple o la interpreta, en el sentido de que cuando las partes no ha determinado completamente los efectos que el convenio marco debe producir, se considera que han querido referirse a la ley en este punto y no podrá ser otra ley que aquella que existía a la época del convenio marco.

En este orden de ideas, el Presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 458 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 87 de 20 de junio del 2022, mediante el cual expidió el nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cuyo artículo 292 se estableció que en caso de retrasos que no pueden ser justificados por el contratista, el administrador del contrato debe establecer un valor directamente proporcional a la gravedad del incumplimiento del contratista que no podrá ser inferior uno por mil del valor total del contrato, indicando expresamente, que si la contratación contempla entregas parciales, **la multa se calcula por el valor de la entrega parcialmente incumplida.** (Énfasis añadido)

De manera posterior, mediante Decreto Ejecutivo No. 550 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 138 de 31 de agosto de 2022, el Presidente de la República reformó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y entre otros artículos reformados, se encuentra el 292 y estableció, a diferencia del Reglamento anterior, **la multa se calcula sobre el valor del porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse** (Énfasis añadido)

Por otra parte, las órdenes de compra de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 de 1 de agosto de 2023 mediante la cual, el SERCOP expidió la Normativa Secundaria, establece que la orden de compra constituye “(...) un contrato de adhesión (...)”, por lo tanto, el administrador de la orden de compra deberá, en cumplimiento de lo dispuesto en la LOSNCP y su Reglamento General, velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales; por lo tanto, impondrá las multas que correspondan por retrasos injustificados por parte de los contratistas.

Sin embargo, el administrador de la orden de compra deberá tomar en consideración la fecha de la emisión de las órdenes de compra, con el fin de determinar que la normativa que le fuere aplicable, es decir, el artículo 292 o el 292 reformado.

Es decir que, si las órdenes de compra son anteriores a la reforma<sup>[6]</sup> al artículo 292 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se debería tomar en consideración si la orden de compra contempla entregas parciales y por lo tanto, la multa se calculará sobre el valor de la entrega parcialmente incumplida, mas no sobre el valor del porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse.

**5.- Conclusión:**

Por lo expuesto en atención a los términos de su consulta se concluye que respecto de la aplicación de multas en las órdenes de compra, se deberá considerar los decretos ejecutivos que estuvieron vigentes al momento de la suscripción de las órdenes de compra en aplicación del numeral 18 del artículo 7 de la Codificación del Código Civil.

**Memorando Nro. SERCOP-CGAJ-2023-0489-M**

**Quito, D.M., 10 de noviembre de 2023**

Del análisis efectuado se desprende que, una multa es una a la conducta del contratista que ha generado incumplimiento de sus obligaciones contractuales constantes en el contrato o convenio marco y en la orden de compra que se constituyen en Ley para las partes y que son los instrumentos que contienen los compromisos que deberán acatarse.

En el caso de que la orden de compra contenga la obligación de ejecutar entregas parciales, el incumplimiento se origina cuando el contratista se retarda en una o más entregas previstas dentro del tiempo previsto o entrega los bienes pero no totalmente. En este caso, de no justificarse adecuadamente las razones del incumplimiento, el administrador de la orden de compra procederá a la aplicación de la multa que se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse lo que incluye las entregas parciales aún no devengadas.

Paralelamente, debe tenerse en consideración que, la entidad contratante a través del administrador de la orden de compra (Art. 303 numeral 4 RGLOSNC), deberá justificar razonadamente el valor de las multas que se impondrán al contratista; y, deberá dar cumplimiento al procedimiento de aplicación de multas establecido en el artículo 293 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La presente respuesta se emite según lo dispuesto en el artículo 10 número 17 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, limitándose a la inteligencia y aplicación de la Ley, su Reglamento General de aplicación, y la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública –SNC, no es facultad de este Servicio Nacional de Contratación Pública recomendar o emitir disposiciones sobre las acciones y/o decisiones que debe adoptar las entidades contratantes o proveedores del Estado.

Finalmente, el presente criterio jurídico se fundamenta en el marco y cumplimiento de las atribuciones conferidas a través del Estatuto Orgánico del SERCOP, por consiguiente, este criterio no tiene carácter de vinculante, pues se enmarca a lo previsto en el artículo 122 y 123 del Código Orgánico Administrativo, por lo que no constituye orden o instrucción alguna.

- 
- [1] Clemente Soto Álvarez, *Prontuario De Introducción Al Estudio Del Derecho y Nociones De Derecho Civil*, Editorial Limusa, Tercera Edición, México, Pagina: 258  
[2] <http://publicaciones.ustatunja.edu.co/ebook/DRomano/HTML/files/assets/common/downloads/page0314.pdf>  
[3] <https://rentingfinders.com/glosario/multa/>  
[4] <https://www.gerencie.com/cuando-la-obligacion-es-exigible-antes-de-terminar-el-plazo.html>  
[5] *Oficio No. OF. PGE. N°: 10229 de 18-04-2017. Extractos de consultas de la Procuraduría General del Estado, Abril 2017.*  
[6] *Art. 46 del Decreto Ejecutivo No. 550 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 138 de 31 de agosto de 2022)*

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Andrea Oderay Davalos Ojeda

**COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SUBROGANTE**

Referencias:

- SERCOP-CTDC-2023-0299-M

**Memorando Nro. SERCOP-CGAJ-2023-0489-M**

**Quito, D.M., 10 de noviembre de 2023**

**Anexos:**

- pge\_12208\_22-09-2017\_multas.pdf
- ccffaa-he-1-dasej-2023-0321-o.pdf
- oftavis\_calculo\_de\_multa-1.pdf
- meythaler\_&zambrano\_impugnacion\_de\_multas-1.pdf
- ce-20230002334862\_seven\_pharma.pdf
- cm\_sevenpharma.pdf
- ce-20230002334847\_ofthalvis.pdf
- pge\_01379\_07-11-2018.pdf
- sercop-ddcc-2023-1484-of.pdf
- sercop-sercop-2023-4089-ext.pdf

**Copia:**

Sra. Mgs. Gabriela Lisseth Llerena Velez  
**Directora de Asesoría Legal y Patrocinio**

Sr. Javier Alejandro Silva Herrera  
**Director de Desarrollo de Compras Corporativas**

nv/gl